승 락 서

공 사 명	집중안전점검 후속 노후시설개선공사		계약번호 : 24C083
공 사 기 간	2024년11월28일 부터 2024년12월09일 까지		
공 사 금 액	일금육백이십칠만원정 (₩6,270,000)	공사금액 : ₩5,700,000 부가세액 : ₩570,000	
계약 보증금	일금사십칠만이백오십원정 (₩470,250)	/ 지급각서로 대체	
지체 상금율	0.05% / 1일	하자보수보증금율	3%(하자각서)
지 급 조 건	완료 후 100% 지급	하 자 기 간	관련 법령에 따름

당사는 위 조건으로 귀 원의 공사를 수주하여 시공함에 있어서 공사도면, 시방서, 시설공사계약 일반조건, 안전 및 폐기물처리 수칙 등을 숙지하고 이 모든 사항을 수락하며, 귀 원이 사정에 의하여 설계를 변경하거나 일시적으로 공사를 중단 할 경우에도 이의를 제기하지 아니하고 우수한 시설물을 완성할 것을 승락하며 이 승락서를 제출합니다.

붙임 : 시설공사계약 일반조건, 안전 및 폐기물 처리수칙, 청렴이행각서, 서약서, 시방서, 설계도면, 산출내역서

2024년11월28일

작성자 주소 : 서울특별시 성북구 화랑로19길 47, 지층

상호 : 강동유리산업

대표 : 오강석 (인)

한국과학기술연구원 원장 귀하

공사계약일반조건

제 1 조 (총칙) 한국과학기술연구원(이하 "연구원"이라 한다.)과 계약상대자는 공사도급 표준계약서(이하 "계약서"라 한다.)에 기재한 공사의 도급계약에 관하여 제7조의 규정에 의한 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다.

제 2 조 (정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "계약담당자"라 함은 한국과학기술연구원장 또는 한국과학기술연구원장으로 부터 시설공사계약에 관한 권한을 위임받은 직원을 말한다.
2. "계약상대자"라 함은 연구원과 공사계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.
3. "공사감독"이라 함은 제12조에 규정된 임무를 수행하기 위하여 연구원이 임명한 기술직원 또는 그의 대리인을 말한다. 다만, 건설기술관리법 제27조의 규정에 의하여 책임관리를 하는 공사에 있어서는 당해공사의 감리를 수행하는 감리원을 말한다.
4. "설계서"라 함은 공사시방서, 설계도면 및 현장설명서를 말한다. 다만, 공사 추정가격이 1억원이상인 공사에 있어서는 공종별 목적물 물량이 표시된 내역서를 포함한다.

제 3 조 (계약보증금) ① 계약을 체결하고자하는 자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약체결 전까지 계약서에서 정한 계약보증금을 현금(체신관서 또는 은행법의 적용을 받는 금융기관이 발행한 자기앞수표를 포함한다. 이하같다.) 또는 다음 각호의 보증서등으로 계약담당자에게 납부하여야한다.

1. 은행법 제3조의 규정에 의한 금융기관, 한국산업은행, 한국수출입은행, 장기신용은행법에 의한 장기신용은행 및 은행법에 의한 외국금융기관이 발행한 지급보증서
2. 자본시장 육성에 관한 법률시행령 제21조에 규정된 유가증권
3. 보험업법에 의한 보험사업자가 발행한 보증보험증권
4. 건설공제조합법에 의한 건설공제조합, 전문건설공제조합법에 의한 전문전설공제조합, 전기공사공제조합법에 의한 전기공사공제조합, 신용보증기금법에 의한 신용보증기금, 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 기술신용보증기금, 전기통신공사업법에 의한 전기통신공제조합, 또는 공업발전법에 의한 공제사업단체가 발행한 채무액 등의 지급을 보증하는 보증서
5. 제1호에 규정된 금융기관 및 외국금융기관과 체신관서가 발행한 정기예금증서
6. 신탁업법에 의하여 신탁회사가 발행하는 수익증권

② 계약 보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 경우에는 제4조 제1항의 규정에 의하여 연구원 기속사유가 발행할 때에 계약보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서(이하 "계약보증금지급각서"라 한다)를 제출하여야 한다.

③ 계약자는 물가변동, 설계변경, 기타계약내용의 변경으로 인하여 계약금약이 증액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 제1항의 규정에 따라 추가로 납부하여야 하며 계약금액이 감액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 반환청구할 수 있다.

④ 계약담당자는 제1항 제2호의 규정에 의한 유가증권이나 현금으로 납부된 계약보증금을 계약자가 특별한 사유로 제1항 제1호 내지 제5호에 규정된 보증서 등으로 대체 납부할 것을 요청한 때에는 동가치 상당액 이상으로 대체 납부하게 할 수 있다. 다만, 계약보증금을 현금으로만 납부하게 한 경우에는 계약상대자의 책임 없는 사유로 계약기간이 연장되는 경우에만 당초 계약기간 만료 후 동 가치상당액 이상으로 대체 납부하게 할 수 있다.

⑤ 제2항의 규정에 의하여 계약보증금지급각서를 제출한 경우로서 계약보증금의 연구원 귀속 사유가 발생하여 계약담당자의 납입요청이 있을 때에는 계약상대자는 당해 계약 보증금을 현금으로 지체없이 납부하여야 한다.

제 4 조 (계약보증금의 처리) ① 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니할 때에는 계약 보증금을 연구원에 귀속한다.
② 계약상대자가 납부한 계약 보증금은 계약이 이행된 후 계약상대자에게 지체없이 반환한다.

제 5 조 (계약체결) ① 낙찰자는 공사 입찰유의서에서 정하는 바에 따라 계약을 체결하여야 한다.
② 연구원은 낙찰자가 정당한 이유없이 제1항의 규정에 의하여 계약을 체결하지 아니할 때에는 낙찰을 취소할 수 있다.

제 6 조 (연대보증인) ① 계약을 체결하고자 하는 자는 이 계약상의 의무이행 (장기계속공사계약인 경우에는 부기한 총 공사의 이행을 말한다)을 보증하는 1인 이상의 연대보증인을 세워야 한다.
② 제1항의 규정에 의한 연대보증인은 다음 각 호에 해당하는 자격을 갖추고 있어야 한다.
1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 계열회사가 아닌 자
2. 입찰참가자격제한을 받은 사실이 없거나 그 제한을 받고 당해 제한기간 만료 후 1년 이상 경과한자
3. 입찰공고 등에서 정한 입찰참가자격과 동등 이상의 자격을 갖춘 자
4. 입찰참가자격 사전 심사기준에 따른 심사 종합평점이 60점 이상이 되는 자
③ 연구원은 제1항의 규정에 불구하고 제3조 제1항의 규정에 의한 계약보증금을 100분의 20(장기계속 공사에 있어서는 부기한 총 공사 금액의 100분의 20)이상으로 납부하게 함으로써 연대 보증인을 세우지 아니하게 할 수 있다.
④ 연구원은 제1항의 규정에 의하여 연대보증인으로 된 자가 부적격하다고 인정되는 때에는 계약상대자에게 연대보증인의 변경을 청구할 수 있다.

제 7 조 (계약문서) ① 계약문서는 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 이 경우 제2조 제4호 단서의 규정에 의한 공사 이외의 공사에 있어서의 산출내역서는 제14조 내지 제16조의 규정에 의한 설계변경, 물가변동 및 기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정과 제25조의 규정에 의한 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로 계약문서의 효력을 가진다.
② 계약담당자는 제1항에 규정된 공사계약특수조건을 정함에 있어서는 연구원의 회계규정 및 계약업무요령에서 정한 계약사항과 관련법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하지 않는 범위 내에서 당해 공사계약의 특성상 필요하다고 인정되는 사항에 한하여 명시할 수 있다.

제 8조 (공사의 착공) ① 계약상대자는 계약의 내용에 따라 착공하여야 하며 착공 시에는 연구원에 착공신고서와 공사공정예정표를 제출하여 승인을 얻어야 한다. 설계변경 또는 기타 계약내용의 변경으로 인하여 계약이행기간이 변경되는 경우에도 또한 같다.
② 연구원은 공사의 전부 또는 일부의 진행이 지연되어 소정기한 내에 공사가 준공될 수 없다고 인정할 때에는 공사추진에 필요한 조치를 계약상대자에게 요구할 수 있다.
③ 계약상 별도의 규정이 없는 한 긴급을 요하는 공사로 연구원이 특별히 필요하다고 인정하는 경우를 제외하고는 연구원의 승인 없이 야간작업을 할 수 없다.

④ 연구원의 승인을 얻어 야간작업을 하는 경우에는 계약상대자는 그로인한 추가비용을 요구할 수 없으며, 야간작업을 실시함으로써 공작물 또는 제3자에 대하여 발생하는 일체의 문제는 계약상대자가 책임을 진다. 다만, 연구원이 부득이한 사유로 인하여 야간작업을 지시했을 때에는 야간작업으로 인한 추가 비용을 연구원이 부담한다.

제 9 조 (공사재료의 검사) ① 공사에 사용할 재료는 신품이어야 하며 품질, 품명 등은 반드시 설계서와 일치되어야 한다. 그러나 설계서에 명확히 규정되지 아니한 것은 표준품 이상으로서 계약의 목적을 달성하는 데에 가장 적합한 것이어야 한다.

② 공사에 사용할 재료는 사용 전에 전부 공사감독관의 검사를 받아야 하며 불합격 재료는 즉시 대품으로 대체하여 다시 검사를 받아야 한다. 그러나 이를 이유로 계약기간을 연장할 수 없다.

③ 검사의 결과 불합격품으로 결정된 재료는 공사에 사용할 수 없다. 다만, 공사감독관의 검사에 이의가 있을 때에는 계약상대자는 연구원에 대하여 재검사를 요구할 수 있으며 재검사의 필요가 있을 때에는 연구원은 지체 없이 재검사하도록 조치하여야 한다.

④ 연구원은 계약상대자로부터 공사에 사용할 재료의 검사를 요청받거나 제3항의 규정에 의한 재검사를 요청을 받을 때에는 정당한 이유 없이 검사를 지체할 수 없다.

⑤ 계약상대자가 불합격된 재료를 직시 이송하지 않거나 대품으로 대체하지 않을 경우에는 연구원이 일방적으로 불합격된 재료를 제거하거나 대품으로 대체시킬 수 있으며, 그 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

⑥ 계약상대자는 재료의 검사를 받을 때에는 공사감독관의 지휘에 따라야 하며 검사에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

⑦ 공사에 사용하는 재료 중 그 조합 또는 시험을 요하는 것은 공사감독관의 참여하에 그 조합 또는 시험을 하여야 한다.

⑧ 수중 또는 지하에 매몰하는 공작물 기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물의 공사는 공사감독관의 참여 없이 시공할 수 없다.

⑨ 계약상대자가 제1항 내지 제8항에 정한 조건에 위배하거나 또는 설계서에 합지되지 않는 시공을 하였을 때에는 연구원은 공작물의 대체 또는 개조를 명할 수 있으며 이로 인하여 계약금액을 증감하거나 공사기간을 연장할 수 없다.

제 10 조 (지급재료 및 대여품) ① 계약에 의하여 연구원이 공급하는 지급재료는 특별한 사유가 없는 한 연구원이 계약상대자와 협의하여 정한 일시와 장소에서 이를 인도한다. 인도 후의 운송비는 계약상대자가 부담한다.

② 제1항에 의하여 공급된 지급재료의 소유권은 연구원에 속하며 공사감독관의 서면승인 없이는 공사장 안에 반입된 지급재료를 이동할 수 없다.

③ 연구원은 필요하다고 인정할 때에는 수시로 지급재료가 비치된 장소에 출입하여 이를 검사할 수 있다.

④ 연구원은 계약상대자의 청구에 의하여 대여할 기구, 기계 등을 지정된 일시와 장소에서 인도하며 인도 후의 운송비 및 수송비는 계약상대자의 부담으로 한다.

⑤ 제1항의 지급재료와 제4항의 대여품을 공급한 후에 멸실 또는 훼손이 있을 때에는 이에 대하여 계약상대자가 책임을 진다.

⑥ 연구원이 공급한 재료와 기구, 기계 등은 계약의 목적을 수행하는 데에만 사용할 수 있으며, 잉여분은 연구원의 지시에 따라 즉시 반환하여야 한다.

⑦ 지급재료의 공급이 지체되어 공사가 상당히 지연될 우려가 있을 때에는 계약상대자는 연구원의 서면승인을 얻어 자기보유의 재료를 대체 사용할 수 있다.
⑧ 연구원은 제7항의 규정에 의하여 대체 사용한 재료를 계약상대자와 합의된 일시와 장소에서 현품으로 반환하거나 또는 대체 사용당시의 가격에 의하여 그 대가를 최종대가 지급 시까지 계약상대자에게 지급하여야 한다.
⑨ 지급재료 및 대여품을 인수할 때에는 계약상대자는 이를 검수하고 그 품질 또는 규격이 시공에 적당하지 아니하다고 인정할 때에는 즉시 연구원에 이를 통지하여 이의 대체를 요구할 수 있다.
⑩ 연구원은 필요하다고 인정할 때에는 지급재료 또는 대여품의 수량, 품질, 규격, 인도시기, 인도장소 등을 변경할 수 있다. 이 경우에는 제14조 및 제16조의 규정을 적용한다.

제 11 조 (공사현장 대리인) ① 계약상대자는 계약된 공사에 해당하는 국가기술자격수첩소지자를 공사현장대리인으로 지명하여 연구원에 통지하여야 한다.
② 제1항의 대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 공사감독관의 지시에 따라 공사현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.

제 12 조 (공사감독관) ① 공사감독관은 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 건설기술관리법 제35조의 규정에 의한 업무를 행한다.
② 공사감독관은 계약상대자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며 임의로 설계를 변경시키거나 기일연장 등 계약조건과 다른 지시나 결정을 할 수 없다.

제 13 조 (설계변경 등) ① 계약상대자는 다음 각호의 1에 해당하는 사실을 발견한 때에는 당해 부분에 대한 계약이행 전에 지체 없이 공사감독관을 경유하여 연구원에 서면으로 이를 통지하여야 한다.
1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호모순 되는 점이 있을 때
2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 때
② 연구원은 제1항의 통지를 받을 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 설계변경 또는 기타 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 하자발생시 책임한계를 명확히 하기 위하여 구조변경 등 안전과 관련 있는 설계 변경을 할 때에는 당초 설계자의 의견을 들어야 한다.
③ 연구원은 공사의 일부 또는 전부의 시행을 중지시키거나 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 계약상대자에게 서면으로 통보하여야 한다.

제 14 조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ① 연구원은 제13조의 규정에 의한 설계변경을 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 계약금액을 조정한다.
② 제1항의 규정에 의한 계약금액의 조정은 다음 각호의 기준에 의한다.
1. 증감된 공사량의 단가는 공사입찰유의서 제8조 제4항 또는 제5홍의 규정에 의한 산출내역서상의 단가(이하 "계약단가"라 한다)로 한다. 다만, 계약단가가 예정가격서상의 단가(이하 "예정가격단가"라 한다)보다 높고 물량이 증가하는 경우에 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격단가로 한다.
2. 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다.)을 곱한 금액으로 한다.
3. 연구원에서 설계변경을 요구한 경우에는 제1호 및 제2호의 규정에 불구하고 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가와 동단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위 안에서 연구원과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

⑦ 지급재료의 공급이 지체되어 공사가 상당히 지연될 우려가 있을 때에는 계약상대자는 연구원의 서면승인을 얻어 자기보유의 재료를 대체 사용할 수 있다.
⑧ 연구원은 제7항의 규정에 의하여 대체 사용한 재료를 계약상대자와 합의된 일시와 장소에서 현품으로 반환하거나 또는 대체 사용당시의 가격에 의하여 그 대가를 최종대가 지급 시까지 계약상대자에게 지급하여야 한다.
⑨ 지급재료 및 대여품을 인수할 때에는 계약상대자는 이를 검수하고 그 품질 또는 규격이 시공에 적당하지 아니하다고 인정할 때에는 즉시 연구원에 이를 통지하여 이의 대체를 요구할 수 있다.
⑩ 연구원은 필요하다고 인정할 때에는 지급재료 또는 대여품의 수량, 품질, 규격, 인도시기, 인도장소 등을 변경할 수 있다. 이 경우에는 제14조 및 제16조의 규정을 적용한다.

제 11 조 (공사현장 대리인) ① 계약상대자는 계약된 공사에 해당하는 국가기술자격수첩소지자를 공사현장대리인으로 지명하여 연구원에 통지하여야 한다.
② 제1항의 대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 공사감독관의 지시에 따라 공사현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.

제 12 조 (공사감독관) ① 공사감독관은 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 건설기술관리법 제35조의 규정에 의한 업무를 행한다.
② 공사감독관은 계약상대자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며 임의로 설계를 변경시키거나 기일연장 등 계약조건과 다른 지시나 결정을 할 수 없다.

제 13 조 (설계변경 등) ① 계약상대자는 다음 각호의 1에 해당하는 사실을 발견한 때에는 당해 부분에 대한 계약이행 전에 지체 없이 공사감독관을 경유하여 연구원에 서면으로 이를 통지하여야 한다.
1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호모순 되는 점이 있을 때
2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 때
② 연구원은 제1항의 통지를 받을 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 설계변경 또는 기타 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 하자발생시 책임한계를 명확히 하기 위하여 구조변경 등 안전과 관련 있는 설계 변경을 할 때에는 당초 설계자의 의견을 들어야 한다.
③ 연구원은 공사의 일부 또는 전부의 시행을 중지시키거나 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 계약상대자에게 서면으로 통보하여야 한다.

제 14 조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ① 연구원은 제13조의 규정에 의한 설계변경을 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 계약금액을 조정한다.
② 제1항의 규정에 의한 계약금액의 조정은 다음 각호의 기준에 의한다.
1. 증감된 공사량의 단가는 공사입찰유의서 제8조 제4항 또는 제5홍의 규정에 의한 산출내역서상의 단가(이하 "계약단가"라 한다)로 한다. 다만, 계약단가가 예정가격서상의 단가(이하 "예정가격단가"라 한다)보다 높고 물량이 증가하는 경우에 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격단가로 한다.
2. 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다.)을 곱한 금액으로 한다.
3. 연구원에서 설계변경을 요구한 경우에는 제1호 및 제2호의 규정에 불구하고 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가와 동단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위 안에서 연구원과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

③ 제1항의 경우 이외에 계약상대자가 새로운 기술, 공법(연구원 설계와 동등이상의 기능, 효과를 가진 기술, 공법, 기자재 등을 포함한다. 이하 같다.)을 사용함으로써 공사비의 절감, 시공기간의 단축 및 공사의 품질 확보 등에 효과가 현저할 것으로 인정되는 경우에는 계약상대자의 요청에 의하여 필요한 설계변경을 할 수 있다. 이 경우에 새로운 기술, 공법 등의 범위와 한계에 관하여 이의가 있을 때에는 중앙건설기술심의위원회에 청구하여 심의를 받아야 한다.

④ 제3항의 규정에 의한 설계변경의 경우에는 당해계약금액을 감액하지 아니한다.

⑤ 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 안전관리비 등 승율비용과 일반관리비 및 이윤은 공사입찰유의서 제8조 제4항 또는 제5항의 규정에 의하여 제출한 산출내역서 상의 간접노무비율, 산재보험료율, 및 안전관리비율 등의 승율비율과 일반관리비율 및 이윤율에 의하되 연구원의 회계규정 및 계약업무요령에서 정한 율을 초과할 수 없다.

제 15 조 (물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ① 연구원은 계약을 체결한 후 120일 이상이 경과하고 다음 각 호에 해당되는 사유가 발생한 때에는 계약금액을 조정한다.

1. 품목조정율이 100분의 5이상인 경우로서 품목조정율은 다음과 같이 산출한다.
   가. 계약금액을 구성하는 품목 또는 비목별로 등락율을 산출한다. 등락율은 계약체결 당시 산정한 가격과 물가 변동 당시를 기준으로 산정한 가격과의 차액을 계약 체결 당시 산정한 가격으로 나누어 산출한다.
   나. 등락율과 계약단가를 곱하여 등락폭을 산출하고 이에 수량(조정기준일 전에 이행이 완료되어야 할 부분은 제외)을 곱하여 산출한 품목 또는 비목별 금액을 합계한다.
   다. 원가계산에 의한 예정가격을 기준으로 계약한 경우에는 "나"목의 합계액에 비례하여 증감되는 일반관리비, 이윤 등을 포함하여 합계액을 산출한다.
   라. "나"목 또는 "다"목에 의하여 산출된 금액을 계약금액(조정기준일 전에 이행이 완료되어야 할 부분은 제외)으로 나누어 100분의 5이상인 경우에는 그 증감액을 산출하여 조정, 지급하여야 한다.
   마. "나"목에 의하여 등락폭을 계산함에 있어서 계약단가가 계약체결 당시를 기준으로 상정한 가격보다 높고 물가변동 당시를 기준으로 산정한 가격이 계약체결 당시를 기분으로 산정한 가격 및 계약단가보다 높을 때에는 그 등락폭은 이를 물가변동 당시를 기준으로 산정한 가격에서 계약단가를 감한 금액으로 하며, 물가변동 당시를 기준으로 산정한 가격이 계약체결 당시 산정한 가격보다 높고 계약단가보다 낮을 때에는 그 등락폭은 "영"으로 한다.
   바. 장기계속공사의 경우에는 제1차 계약을 체결한 때에 총공사금액으로 계약을 체결한 것으로 보며, 등락율은 총공사금액을 구성하는 품목 또는 비목을 기준으로 산출한다.
2. 다음의 지수 등의 변동으로 인하여 재정경제원 장관이 정하는 바에 따라 계약금액 조정율(이하 "지수조정율"이라 한다.)이 100분의 5 이상인 경우에는 그 증감을 산출하여 조정 지급하여야 한다. 다만, 이는 원가계산에 의한 예정가격을 기준으로 계약한 경우에 한한다.
   가. 한국은행이 조사하여 공표하는 생산자물가기본분류 지수, 수입물가지수
   나. 정부, 지장자치단체 또는 정부투자기관이 결정, 허가 또는 인가하는 노임, 가격 또는 요금의 평균지수
   다. 연구원 계약 업무 요령 제7조 제3항 제2호에 의하여 조사, 공표된 가격의 평균지수
   라. 기타 가목 내지 다목과 유사한 지수로서 재정경제원 장관이 따로 정하는 것

② 제1항에 의하여 조정된 계약금액은 직전의 물가변동으로 인한 계약금액 조정일로부터 120일 이내에는 이를 다시 조정할 수 없다.

③ 제1항의 규정에 의한 계약금액의 조정은 계약금액 중 조정기준일 이후에 이행되는 부분의 대가(이하 "물가변동적용대가"라 한다.)에 품목조정율 또는 지수조정율을 곱하여 산출하되, 계약상 조정기준일 전에 이행이 완료되어야 할 부분은 물가변동 적용대가에서 제외한다. 다만, 연구원에 책임이 있는 사유 또는 폭풍, 홍수, 전쟁, 화재, 전염병 및 폭동 기타 계약 당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 사유(이하 "천재, 지변 등 불가항력적인 사유"라 한다.)로 지연된 경우에는 물가변동적용대가에 이를 포함한다.

④ 제3항의 경우에 계약상대자에게 선금을 지급하였을 때에는 제1항의 규정에 의하여 산출한 증가액에서 이를 공제하여야하며 그 공제금액의 산출방법은 다음의 산식에 의한다. 이 경우 장기계속공사에 있어 물가변동적용대가는 당해연도 계약체결분을 기준으로 한다.

공제금액 = 물가변동적용대가 X 품목조정율 또는 지수조정율 X 선금지급율

⑤ 동일한 계약에 대하여는 제1항 제1호 및 제2호의 규정을 동시에 적용할 수 없으며 그 중 하나의 적용방법을 택하여 계약을 체결하되 계약서상에 이를 명시하여야 한다. 다만, 추정가격이 100억원 이상인 공사에 있어서는 특별한 사유가 없는 한 제1항 제2호에 의한 지수조정방법으로 계약금약을 조정하도록 하여야 한다.

⑥ 제1항의 경우 계약금약이 증액될 때에는 계약상대자의 신청에 의거 조정하여야 한다.

제 16 조 (기타 계약내용의 배경으로 인한 계약금액의 조정) ① 연구원은 공사계약에 있어서 제14조 및 제15조의 규정에 의한 경우 외에 공사기간의 변경, 운반거리 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 않는 범위 안에서 이를 조정한다.

② 제1항의 경우에는 제14조 제5항을 준용한다.

③ 제1항의 경우 계약금액이 증액될 때에는 계약상대자의 신청에 의거 조정하여야 한다.

제 17 조 (응급조치) ① 계약상대자는 시공기간 중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 미리 공사감독관의 의견을 들어 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 공사감독관은 재해방지 기타 시공상 부득이 할 때에는 계약상대자 또는 연대보증인에 대하여 필요한 응급조치를 취할 것을 요구할 수 있다. 이 경우에 있어서 계약상대자는 즉시 이에 응해야 한다. 다만, 계약상대자 또는 연대보증인이 요구에 의하지 아니할 때에는 연구원은 일방적으로 계약상대자 부담으로 제3자로 하여금 응급조치하게 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 조치에 소요된 경비에 대하여는 연구원이 인정하는 경우에 한하여 제14조의 규정을 준용한다.

제 18 조 (지체상금) ① 계약상대자는 계약서에 정한 준공기한 내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 "지체상금"이라 한다.)을 현금으로 납부하여야 한다.

② 연구원은 제1항의 경우에 제20조 제3항의 규정에 의하여 기성부분을 인수한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한다.

③ 연구원은 다음 각호의 1에 해당되어 공사가 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당 일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 천재, 지변 등 불가항력적인 사유에 의한 경우

2. 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 지급재료의 공급이 지연되어 공사 진행이 불가능하였을 경우
3. 연구원의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 경우
4. 계약상대자의 부도 등으로 연대보증인이 보증시공을 할 경우 부도 등이 확정된 날부터 보증시공을 착공한 날까지의 기간
5. 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우

④ 연구원은 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 지체상금은 제26조의 규정에 의한 대가 지급 지연에 대한 이자, 제25조의 규정에 의한 대가 또는 기타 예치금과 순차로 상계할 수 있다.

⑤ 연구원은 계약상대자의 의무불이행으로 인하여 발생한 지체상금이 제3조의 규정에 의한 계약보증금상당액에 달하는 때에는 계약당사자 간에 계약목적물이 연구원 정책사업 대상이거나 노사분규 등 불가피한 사유로 계약기간을 연장한 경우를 제외하고는 계약을 해제 또는 해지하여야 한다. 이 경우 계약기간의 연장은 지체 상금이 계약보증금 상당액에 달한 때에 하여야 하며, 연장된 계약 기간에 대하여는 지체상금을 부과하여서는 아니된다.

제 19 조 (검사) ① 계약상대자는 공사를 완성하였을 때에는 그 사실을 준공신고서등 서면으로 연구원(건설기술관리법 제27조의 규정에 의하여 책임관리를 하는 공사에 있어서는 당해공사의 감리전문 회사를 말한다. 이하 이 조 제2항, 제3항 및 제5항에서 같다.)에 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다. 기성부분(실제로 자재를 사용하여 이루어진 분량을 말하는 것이므로 검사에 합격된 자재라도 단순히 공사현장에 반입된 것만으로는 기성부분으로 인정할 수 없다. 이하 같다.)에 대하여 완성 전에 대가의 전부 또는 일부를 지급받고자 할 때에도 또한 같다.

② 연구원은 제1항의 통지를 받은 때에는 계약서, 설계서, 준공신고서 기타 관계 서류에 의하여 그날로부터 14일 이내에 계약상대자의 입회 하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다. 다만, 천재, 지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 검사를 완료하지 못한 경우에는 당해 사유가 존속되는 기간과 당해 사유가 소멸된 날로부터 3일까지는 이를 연장할 수 있으며, 공사예정금액(공사 예정가격에 관급자재대가를 포함한 금액을 말한다.)이 50억 원 이상이거나 기술적 특수성 등으로 인하여 14일 이내에 검사를 완료할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우에는 7일 범위 내에서 검사기간을 연장할 수 있다.

③ 연구원은 제2항의 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다. 이 경우에는 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 제2항의 기간을 계산한다.

④ 제3항의 경우에 계약이행 기간이 연장될 때에는 연구원은 제18조의 규정에 의한 지체상금을 부과하여야 한다.

⑤ 계약상대자는 제2항 및 제3항의 규정에 의한 검사에 이의가 있을 때에는 재검사를 요청할 수 있다. 이 경우 연구원은 지체 없이 재검사를 하여야 한다.

⑥ 연구원은 검사를 완료한 때에는 그 결과를 계약상대자에게 지체 없이 통지하여야 한다.

⑦ 계약상대자는 공사를 완성한 후 제6항의 통지를 받은 때에는 모든 공사시설, 잉여자재, 폐기물 및 가설물을 공사장으로부터 즉시 철거반출하여야 하며 공사장을 정돈하여야 한다.

제 20 조 (인수) ① 연구원은 제19조의 규정에 의한 검사에 의하여 공사의 완성을 확인한 후 계약상대자가 서면으로 인수를 요청하였을 때에는 즉시 당해 공사 목적물을 인수하여야 한다.

② 연구원은 계약상대자가 제1항의 요청을 아니 한 때에는 공사대가의 지급과 동시에 당해 공사목적물의 인도를 요구할 수 있다. 이 경우에 계약상대자는 지체 없이 당해 공사목적물을 인도하여야 한다.

③ 연구원은 공사목적물을 인수한 때에는 다음 사항을 기재한 표찰을 부착하여야 한다.

1. 공사명
2. 착공 및 준공년월일
3. 공사금액
4. 시공자
5. 감독관 및 검사관
6. 하자발생시 신고처
7. 기타 필요한 사항

④ 기성부분에 대하여는 제1항 및 제2항의 규정을 준용하되 성질상 분할할 수 있는 공사에 대한 완성 부분에 한한다.

⑤ 연구원은 제 3항의 규정에 의하여 인수된 공사목적물을 계약상대자에게 유지관리를 요구하는 경우에는 이에 필요한 비용을 지급하여야 한다.

제 21 조 (일반적 손해 및 천재, 지변 등 불가항력에 의한 손해 등) ① 공사목적물의 인도 전에 공사목적물 또는 제10조의 규정에 의한 지급재료 및 대여품 등에 대하여 발생한 손해(제2항의 규정에 의한 손해를 제외한다.)는 연구원에 책임이 있는 경우를 제외하고는 계약상대자의 부담으로 한다. 제3자에게 손해를 발생시켰을 경우에도 또한 같다.

② 천재, 지변 등 불가항력적인 사유에 의하여 제10조의 규정에 의한 검사를 필한 기성부분과 검사를 필하지 못한 부분 중 객관적인 자료(감독일지, 사진 및 VTR 등)에 의하여 이미 시공되었음이 명확히 판명된 부분 또는 제10조의 규정에 의한 관급재료, 대여품에 대하여 손해가 발생하였을 때에는 계약상대자는 그 사실을 지체없이 연구원에 통지하여야 한다.

③ 연구원은 제2항의 통지를 받았을 때에는 즉시 그 사실을 조사하고 그 손해의 상황을 확인한 후 그 결과를 서면으로 계약상대자에게 통지하여야 한다.

④ 연구원은 제3항의 규정에 의하여 손해의 상황을 확인하였을 때에는 별도의 약정이 없는 한 공사금액의 변경 또는 손해액의 부담 등 필요한 조치를 계약상대자와 협의하여 이를 결정한다. 다만, 협의가 성립되지 않을 때에는 제39조의 규정에 의해서 처리한다.

⑤ 계약상대자는 제20조 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 공사목적물의 인도 후에 천재, 지변 등 불가항력적인 사유 기타 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 발행한 그 공사목적물에 대한 손해에 관하여는 책임을 지지 아니한다.

제 22 조 (하자보수보증금 등) ① 계약상대자는 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 계약서에서 정한 하자보수보증금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 "하자보수보증금" 이라 한다.)을 준공검사 후 그 공사의 대가를 지급할 때까지 계약담당자에게 현금 또는 제3조 제1항 각호의 보증서 등으로 납부 또는 제출하여야 한다. 다만, 계약에 의하여 하자보수보증금을 납부하지 아니하게 한 경우에는 그러하지 아니한다.

② 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 납부한 하자보수보증금을 계약상대자가 특별한 사유로 대체납부요청을 하였을 때에는 동가치 상당액 이상을 제3조 제1항 각호의 납부방법으로 대체 납부하게 할 수 있다.

③ 계약상대자는 준공검사를 필한 날로부터 계약서에서 정하는 하자담보책임 기간 중 당해 공사의 하자보수를 보증하여야 한다.
④ 계약상대자는 연구원으로부터 하자보수통보를 받은 경우에는 10일 이내에 하자보수 착공신고서를 계약담당자에게 제출(다만, 시급을 요하는 경우에는 즉시 하자공사착공) 하여야 한다. 이 경우 동 착공신고서에는 설계서를 첨부하고 공사이행 소요기간을 명시하여야 한다.
⑤ 계약상대자 또는 연대보증인이 제3항의 규정에 의한 하자담보책임기간 중 연구원으로부터 하자보수요구를 받고 이에 불응한 경우에는 제1항의 규정에 의한 하자보수보증금을 연구원에 귀속한다.
⑥ 제1항의 규정에 의한 하자보수보증금은 하자담보책임기간이 종료한 후 계약상대자의 청구에 의하여 반환한다. 다만, 하자담보책임기간이 서로 다른 공종이 복합된 건설공사에 있어서는 공종별 하자담보책임기간이 만료되어 보증 목적이 달성된 공종의 하자보수보증금은 계약상대자의 요청이 있을 경우 즉시 반환하여야 한다.

제 23 조 (특허권의 사용) 공사의 시공이 특허권 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어있는 시공방법을 사용할 때에는 계약상대자는 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야한다. 그러나 연구원이 계약서에 시공방법을 지정하지 아니하고 그 시공을 요구할 때에는 계약상대자에 대하여 제반편의를 제공 알선하거나 소요된 비용을 지급할 수 있다.

제 24 조 (발굴물의 처리) ① 공사장에서 계약상대자나 그의 고용인이 발견한 모든 가치있는 화석, 금전, 보물 기타 지질한 및 고고학상의 유물 또는 물품은 관계법규에서 정하는 바에 의하여 처리한다.
② 계약상대자나 그의 고용인이 제1항의 물품이나 유물을 발견하였을 때에는 즉시 계약담당자에게 통지하고 그 지시에 따라야 하며 이를 취급할 때에는 파손이 없도록 적절한 예방조치를 하여야 한다.

제 25 조 (대가의 지급) ① 계약상대자는 공사를 완성한 후 제19조의 규정에 의한 검사에 합격한 때에는 소정의 절차에 따라 대가지급을 청구할 수 있다.
② 계약담당자는 제1항의 청구를 받을 때에는 그 청구를 받은 날로부터 14일 이내에 그 대가를 지급한다. 이 경우 계약당사자와의 합의에 의하여 14일을 초과하지 아니하는 범위 안에서 대가의 지급 기간을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.
③ 제19조 제2항의 규정에 의한 검사기간이 경과된 경우에는 그 경과된 기간을 제2항의 기간에서 공제하며 천재, 지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 대가를 지급할 수 없게 된 경우에는 당해 사유가 존속되는 기간과 당해사유가 소멸된 날로부터 3일까지는 대가의 지급을 연장할 수 있다.
④ 제19조 제1항 후단의 규정에 의한 기성부분에 대한 대가를 지급하는 경우는 제2항의 규정에 불구하고 계약수량, 이행의 전망, 이행기간 등을 참작하여 적어도 매90일마다 공평하게 지급하여야 하며 제19조 제2항의 규정에 의한 검사를 한 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 14일 이내에 지급하여야 한다.
⑤ 계약담당자는 제1항의 청구를 받은 후 그 청구 내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 당해 청구서를 반송할 수 있다. 이 경우에는 반송한 날로부터 재청구를 받은 날까지의 기간은 제2항 또는 제4항의 지급기간에 이를 산입하지 아니한다.

⑥ 제4항의 규정에 의하여 기성부분에 대한 대가를 지급하는 경우에는 제7조 단서의 규정에 의한 산출내역서의 단가에 의하여 이를 계산한다. 다만, 산출내역서 상의 단가가 없을 경우에는 제14조 제2항 제2호 및 제3조의 규정에 의하여 산출된 단가에 의하여 계산한다.

제 26 조 (대가지급지연에 대한 이자) ① 계약담당자는 대가지급청구를 받은 경우에 제25조의 규정에 의한 대가지급기간까지 대가를 지급하지 못하는 경우에는 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수(이하 "대가지급지연일수"라 한다.)에 당해 미지급금액에 대하여 은행이 일반자금대출시 적용되는 연체이자율을 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급할 수 있다.

② 천재, 지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 검사 또는 대가지급이 지연된 경우에 제19조 제2항 단서 및 제25조 제3항의 규정에 의한 연장기간은 대가지급 지연일수에 산입하지 아니한다.

제 27 조 (하도급대가의 지급) ① 계약담당자는 계약상대자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우 제28조 제1항에 의거 승인 또는 통보받은 하도급계약 중 하수급인 시공한 부분에 상당하는 금액에 대하여는 계약상대자가 하수급인에게 제25조의 규정에 의한 대가지급을 의뢰한 것으로 보아 당해 하수급인에게 직접 지급하여야 한다.

1. 하수급인이 계약상대자를 상대로 하여 받은 판결로서 그가 시공한 부분에 대한 하도급대금 지급을 명하는 확정판결이 있는 경우
2. 계약상대가 파산, 부도, 영업정지 및 면허취소 등으로 하도급대금을 하수급인에게 지급할 수 없게 된 경우
3. 예정가격의 100분의 88미만의 금액으로 계약을 체결한 공사로서 하도급한 공사의 경우
4. 하도급계약의 이행보증을 요하는 건설공사의 하도급계약 중 계약상대자가 하수급업자에게 하도급대금의 지급을 보증하지 아니한 경우로서 연구원이 하수급사업자의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우

② 연구원은 제1항의 규정에 불구하고 하수급인이 당해 하도급계약과 관련하여 노임, 중기사용료, 자재대 등을 체불한 사실을 계약상대자가 객관적으로 입증하여 당해 하도급대가의 직접지급 중지를 요청한 때에는 당해 하도급대가를 직접 지급하지 아니할 수 있다.

③ 계약상대자는 제19조 제1항의 규정에 의한 준공신고 또는 기성금 청구를 위한 검사를 신청하고자 할 경우에는 하수급인이 시공한 부분에 대한 내역을 구분하여 신청하여야 하며, 제25조 제1항의 규정에 의거 제1항의 하도급대가가 포함된 대가지급을 청구할 때에는 당해 하도급대가를 분리하여 청구하여야 한다.

제 28 조 (하도급의 제한) ① 계약상대자가 계약된 공사의 일부를 제3자에게 하도급 하고자 할 때에는 연구원의 서면승인을 받아야 한다. 다만, 건설업법의 규정에 의하여 전문공사를 당해 전문공사업자에게 하도급 하는 경우에는 연구원에 대한 통지로 갈음할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 하도급 한 경우에도 계약에 의한 계약에 의한 계약상대자의 의무는 면제되지 아니한다.

③ 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 하도급계약을 승인하거나 또는 통보 받은 때에는 하도급계약 금액이 하도급 하고자 하는 부분의 산출내역서 상의 계약단가를 기준으로 산출한 금액(일반관리비 및 이윤을 포함한다)의 100분의 88미만(부대입찰인 경우는 제외한다.)인 때에는 당해 하도급자의 의견 등을 참작, 심사하여 당해 공사의 적정한 이행이 되지 아니할 우려가 있다고 인정되는 때에는 계약상대자에게 하도급계약 내용의 변경을 요구할 수 있으며, 이 경우

특별한 사유가 없는 한 신청일(제1항 단서인 경우는 통지일)로부터 5일 이내에 그 결과를 계약상대자에게 통지하여야 한다.

④ 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 제3항의 규정에 의한 변경요구에 응하여야 한다.

⑤ 연구원은 승인한 하도급공사의 시공에 있어서 당해 하도급자가 부적당하다고 인정될 때에는 계약상대자에 대하여 하도급자의 교체를 요구할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 하도급자를 교체하여야 한다.

⑥ 계약담당자는 제1항의 규정에 의거 하도급계약을 승인하거나 통보받은 경우로서 제14조 제15조 및 제16조의 규정에 의한 계약금액을 조정한 때에는 조정 내용을 당해 하수급인에게 지체 없이 통보하여야 한다.

⑦ 계약담당자는 계약상대자가 제1항의 규정에 의거 하도급계약을 신청하거나 통보받은 때에는 당해 계약상대자가 제27조의 제1항 각호의 1에 해당될 경우 당해 하도급 부분에 대한 대가를 연구원이 하수급인에게 직접 지급하는 것을 용인한다는 내용의 문서를 제출토록 하여야 하며, 동 문서를 제출하지 아니한 경우에는 특별한 사유가 없는 한 하도급계약의 승인 등을 하지 아니하여야 한다.

제 29 조 (부분사용 및 부가공사) ① 연구원은 계약목적물의 인수 전에 기성공작물이나 미완성 부분을 사용할 수 있으며 동 부분에 대하여는 당해 구조물 안전에 지장을 주지 않는 부가적인 공사를 할 수 있다.

② 제1항의 경우 계약상대자와 부가공사에 대한 계약상대자는 연구원의 지시에 따라 공사를 진행하여야 한다.

③ 제1항의 경우 계약상대자에게 손해가 발생되었다고 인정할 때에는 연구원은 상당하다고 인정하는 손해를 보상할 수 있다.

제 30 조 (채권양도) ① 계약상대자는 이 공사의 이행을 위한 목적 이외의 목적을 위하여 이 계약에 의하여 발생한 채권(공사대금 청구권)을 제3자에게 양도하지 못한다.

② 계약상대자가 채권양도를 하고자 하는 경우에는 미리 연대보증인의 동의를 얻어 연구원의 서면 승인을 받아야 한다.

제 31 조 (종업원 및 고용원) ① 계약상대자가 공사를 시공함에 있어 종업원이나 고용원을 사용할 때에는 당해 공사에 상당한 기술과 경험이 있는 자만을 채용하여야 한다.

② 계약상대자는 자기의 대리인, 종업원 또는 고용원의 행위에 대하여 모든 책임을 지며 연구원이 계약상대자의 대리인, 종업원 또는 고용원에 대하여 공사의 시공 또는 관리상 부적당하다고 인정하여 이의 교체를 요구할 때에는 그 요구 내용이 객관적으로 타당하고 인정될 경우 즉시 교체하여야 한다.

③ 계약상대자는 제2항에 의하여 교체된 계약상대자의 대리인, 종업원 또는 고용원을 연구원의 동의 없이는 당해 공사를 위하여 다시 채용할 수 없다.

제 32 조(계약의 해제 및 해지) ① 연구원은 계약상대자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 당해 계약의 전부 또는 일부는 해제 또는 해지할 수 있다. 다만, 제4호의 경우에는 해제 또는 해지하여야 한다.

1. 정당한 이유 없이 약정안 착공기일을 경과하고도 공사에 착수하지 아니할 경우
2. 계약상대자의 귀책사유로 인하여 준공기한까지 공사를 완공하지 못하거나 완공할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 경우

3. 제28조의 규정에 위반하였을 때
4. 제18조 제5항의 규정에 의거 지체상금이 당해 계약의 계약보증금 상당액에 달한 경우로서 계약이행 기간을 연장하여도 공사를 완공한 가능성이 없다고 판단될 경우
5. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

② 계약담당자는 제1항 각호의 경우 이외에 객관적으로 명백한 연구원 측의 불가피한 사정으로 인하여 계약을 해제 또는 해지할 필요가 있다고 인정할 경우에는 필요한 조치를 취할 수 있다.

③ 연구원은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 경우에 기성부분 검사를 필한 공사를 기성부분으로서 인수한 때에는 당해 부분에 상당하는 대가를 계약상대자에게 지급한다.

④ 계약담당자는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 때에는 그 사실을 당해 계약상대자에게 통지한다.

⑤ 제4항의 규정에 의한 통지를 받은 계약상대자는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 해약통지서를 받은 부분에 대한 공사는 지체없이 중지하고 모든 공사기구들을 공사장으로부터 철거한다.
2. 제10조의 규정에 의한 대여품이 있을 때에는 지체없이 연구원에 반환하여야 한다. 이 경우 당해 대여품이 계약상대자의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때에는 원상회복 또는 그 손해배상을 하여야 한다.
3. 제10조의 규정에 의한 지급재료 중 공사의 기성부분으로서 인수된 부분에 사용한 것을 제외한 잔여재료는 연구원에 반환하여야 한다. 이 경우 당해 재료가 계약상대자의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때, 또는 공사의 기성부분으로서 인수되지 아니하는 부분에 사용된 때에는 원상회복 또는 그 손해배상을 하여야 한다.
4. 연구원이 요구하는 공사장의 모든 재료, 정보 및 편의를 연구원에 제공하여야 한다.

제 33 조 (계약상대자에 의한 계약해제 등) ① 계약상대자는 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 당해 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 제13조의 규정에 의하여 공사내용을 변경함으로써 계약금액이 100분의 40이상 감소되었을 때
2. 제13조 제3항의 규정에 의한 공사정지기간이 공기의 100분위 50을 초과하였을 경우

② 제32조 제4항 및 제5항의 규정은 제1항의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지되었을 경우에 이를 준용한다.

③ 제1항의 규정에 의거 계약을 해제하였을 경우에는 계약상대자가 공사이행에 소요된 경비를 산출하여 연구원에 청구할 수 있으며, 연구원은 적정여부를 검사하여 지급하여야 한다.

제 34 조 (부적당업자의 입찰참가자격 제한) ① 계약상대자가 연구원 계약업무 요령의 규정에 의하여 부정당업자가 된 경우에는 일정기간동안의 입찰참가자격 제한조치를 받게 된다.

② 계약상대자는 다른 기관에서 입찰참가자격 제한을 받은 경우 연구원에서도 그 제한을 받데 된다.

제 35 조 (연대보증인의 보증이행) ① 계약담당자는 계약상대자가 제32조 제1항 각호의 1에 해당하는 경우에는 제6조의 규정에 의한 연대보증인에 대하여 공사를 완성할 것을 청구할 수 있다.

② 제1항의 청구가 있을 때에는 연대보증인은 지체 없이 그 보증의무를 이행하여야 한다. 이 경우 보증의무를 이행한 연대보증인은 계속공사에 있어서 계약상대자가 가지는 계약체결상의 이익을 가진다.

③ 제1항의 청구가 있을 때에는 연대보증인은 계약 금약 중 보증이행 부분에 상당하는 금약을 연구원에 직접 청구할 수 있는 권리를 가지며 계약상대자는 연대보증인의 보증이행부분에 상당하는 금약을 청구할 수 있는 권리를 상실한다.

④ 계약담당자가 제22조 제6항의 규정에 의거 하자보수보증금을 계약상대자에게 반환할 때에 제1항의 청구를 받고 연대보증인이 하자보수 의무를 이행하였을 경우에는 동이행 부분에 상당하는 금액을 연구원에 직접 청구할 수 있는 권리를 가지며 계약상대자는 연대보증인의 동 이행부분에 상당하는 금약을 청구할 수 있는 권리를 상실한다.
⑤ 계약담당자는 연대보증인이 제1항의 청구를 받고 보증의무를 이행하지 아니한 경우에는 계약자와 동일한 제대조치를 취할 수 있다.

제 36 조 (손해보험) ① 계약상대자는 대형공사 및 입찰참가자격 사전심사에 의하여 낙찰된 공사에 대해서는 특별한 사유가 없는 한 계약목적물 및 제3자 배상책임을 담보할 수 있는 손해보험에 가입하여야 한다.
② 계약목적물에 대한 보험가입금액은 공사의 예정가격(관급자재가 있을 경우에는 이를 포함한다.)을 기준으로 한다. 다만, 예정가격을 작성하지 않는 공사의 경우에는 추정금액을 기준으로 한다.
③ 손해보험가입은 공사착공일 이전에 하여야 하고 보험기간은 당해 공사 착공 시부터 연구원 인수 시까지로 하며 피보험자는 연구원, 계약상대자 및 기타 공사와 관련 있는 자로 한다.
④ 계약상대자는 손해보험가입 시 제35조 규정에 의하여 연대보증인이 시공하게 될 경우 계약상대자의 보험계약상의 권리와 의무가 연대보증인에게 승계될 수 있도록 하여야 하며 제32조 또는 제33조의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지된 후 새로운 계약상대자가 선정될 경우에도 계약상대자의 보험계약상의 권리와 의무가 새로운 계약상대자에게 승계될 수 있도록 하여야 한다.
⑤ 제1항 내지 제4항 이외의 손해보험과 관련된 기타 계약조건은 보험약관과 당해 공사의 특성, 현장상황 등을 고려하여 연구원, 계약자, 보험사간 협의에 의하여 정할 수 있다.

제 37 조 (전시조항) 계약상대자가 계약체결 후 전장, 사변 또는 이에 준하는 비상사태가 발생한 경우에도 연구원의 별도 지시가 없는 한 공사를 계속하여야 한다.

제 38 조 (기술지식의 이용 및 비밀엄수의무) ① 연구원은 계약서상의 규정에 의하여 계약상대자가 제출하는 각종 보고서, 정보 기타 자료 및 이에 의하여 얻은 기술지식의 전부 또는 일부를 연구원의 이익을 위하여 복사, 이용 또는 공개할 수 있다.
② 계약상대자는 당해 계약을 통하여 얻은 정보 또는 연구원의 비밀 사항을 계약이행의 전후를 막론하고 외부의 누설할 수 없다.

제 39 조 (분쟁) ① 당해 계약문서와 연구원 회계 관련 규정 및 다른 법령에 규정된 사항을 제외한 계약에서 발생하는 문제에 관한 분쟁은 계약당사자가 쌍방의 합의에 의하여 해결한다.
② 제1항의 합의가 성립되지 못할 때에는 당사자는 관계 법률의 규정에 의하여 설치된 조정위원회 등의 조정 또는 중재법에 의한 중재기관의 중재에 의하여 해결할 수 있다.

제 40 조 (공사관련 자료의 제출 등) 계약담당자는 필요하다고 인정할 경우 계약상대자에게 산출내역서의 기초가 되는 단가산출서 또는 일위대가표의 제출을 요구할 수 있으며 이 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

제 41 조 (적격심사 관련사항 이행) ① 적격심사에 의하여 낙찰된 공사의 경우에는 적격심사 당시 제출한 내용대로 철저하게 이행하여야 한다.
② 계약담당자는 제1항에 규정한 이행상황을 수시로 확인하여야 하며, 제출된 내용대로 이행이 되지 않고 있을 때에는 즉시 시정토록 조치하여야 한다.

제 42 조 (작업중지 요청) 공공기관의 안전관리에 관한 지침 제17조(작업중지 요청제)에 따라 수급업체의 근로자가 위험상황을 인지하였을때 근로자는 한국과학기술연구원(이하 과기연) 또는 수급업체에게 직접 일시 작업중지를 요청할 수 있으며 작업현장에 "작업중지요청제"에 대하여 부착물 게시 및 안내하여야 한다.

안전 및 폐기물처리 수칙

한국과학기술연구원(이하 "연구원"이라 한다)이 발주하는 공사 또는 용역을 계약 또는 승낙이나 각서, 합의서 등에 의하여 수행하는 자(이하 "계약자"라 한다)는 계약의 일반조건, 특수조건, 설계서(설계도면, 시방서, 내역서 등)또는 과업내용설명서에 추가하여 다음 사항을 엄수하여야 한다.

1. 모든 작업은 착수에 앞서 작업현장을 점검하여 예상되는 위험(위해)요소를 제거하고 안전과 보건위생에 유의하여 작업에 임하여야 하며, 연구원의 지시가 없는 경우에도 계약자가 안전관리상 필요하다고 판단되는 경우에는 능동적으로 안전관리 요원을 현장에 배치한다.

2. 화재, 폭발, 붕괴, 추락, 감전, 질식, 오염, 유해가스 및 기타 위험요소나 유해물질로 인한 재해예방을 위한 사전대비책(가설울타리,낙하방지망,차단벽,간이소화시설,절연시설,위험표지판 등의 설치 및 안전모, 보안경, 안전화 등의 착용과 기타 필요한 안전장구의 비치 및 휴대 등)을 마련 하고 작업에 임한다.

3. 기존시설물이나 주변에 설치된 기계, 기구 등에 피해가 없도록 적절한 조치를 취하고 단수, 단전 및 가스관(기타 액상물 이송관 포함)등의 차단과 가동중인 기계 · 기구의 멈춤은 연구원의 사전승인을 득하고 수행하여야 하며, 수시로 확인하여 모든 재해예방에 만전을 기한다.

4. 계약자는 제1항 내지 제3항 이외에도 풍 · 수해, 동해, 기타 자연재해 예방에 관하여도 대비책을 마련하고 작업에 임하여야 한다.

5. 계약자는 구조물의 철근 배근도, 신축이음, 콘크리트 타설순서 등을 착수전에 현장에서 작업을 수행 할 자가 용이하게 알아 볼 수 있도록 상세도면 또는 상세설명서를 작성하여 현장에 비치한다.

6. 사고시는 즉시 연구원에 통보하고 응급조치를 취하여야 하며, 부상자 등이 있을 때에는 지체 없이 의료기관에 후송하고 사고현장에 대한 적절한 조치를 취한다. 다만, 현장을 보존하여야 할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 현장을 보존한다.

7. 작업중 발생되는 폐기물(폐철거재, 폐공사잔재, 기타 폐작업부산물 등)은 관계법령에 정한 바에 따라 면허· 인가· 허가· 등록을 한자에게 위탁하여 처리하여야 하며 어떠한 경우에도 반입이 허용되지 아니한 곳에 버리거나 매몰하는 행위를 금한다. 이 경우 재활용이 가능한 폐자재는 재활용될 수 있도록 최대한 노력한다.

8. 당해 공사 또는 용역과 관계되는 제반법령(예규, 조례, 지시사항 등 포함)을 준수하고 연구원의 정당한 지시에 순응한다.

9. 계약자는 위의 제1항 내지 제8항에 관한 모든 사항을 현장에서 직접 작업을 수행 할 자(계약자의 고용인, 일용, 잡급 및 하청을 받은 자와 그의 고용인 포함)에게 주지시켜 위반행위가 없도록 하여야 하며, 계약자나 그의 고용인(하청을 받은 자와 그의 고용인 포함)이 고의든 과실이든, 무지로 인하든 간에 사고를 발생시켜 연구원이나 계약자 또는 타인이 피해를 당한 경우에는 계약자는 그 피해를 배상하고 민· 형사상의 모든 책임을 진다.

청렴계약 이행각서

당사는 「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 한국과학기술연구원에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

   ㅇ 이를 위반할 경우 한국과학기술연구원이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

   ㅇ 위와 같이 담합등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 관련직원에게 직·간접적으로 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부 당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
   ㅇ 이를 위반할 경우 한국과학기술연구원이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관련직원에게 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임·직원이 관련직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 동업자들과 함께 모든 업무영역에서 인권을 존중하도록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 한국과학기술연구원의 조치와 관련하여 당사가 한국과학기술연구원를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

서 약 자 : 업체대표자 (인)

한국과학기술연구원장 귀하

고객 불편사항, 부조리한 사항 시정 및 예방을 위한 한국과학기술연구원 신고제도 활용 안내
[불친절, 권한남용] 부조리 신고센터 www.kist.re.kr > 알림공간
[예산낭비] 본관 1층 윤리경영실 [금품·향응등 수수] 본관 4층 감사실 팩스, 이메일 등
※ KIST 「부패행위신고자 보호에 관한 운영지침」를 통해 신고자 보호원칙 준수

청렴계약 이행서약서

우리 원에서는 부패 없는 깨끗하고 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여, 우리 원에서 시행하는 공사·용역·물품구매 등의 전 과정에 걸쳐 청렴계약제를 시행합니다.

이번, 귀 사와 우리 원 간에 계약을 체결함에 있어서 다음 사항을 성실히 이행할 것을 서약합니다.

서 약 내 용

1. 우리 원은 위의 구매·공사·용역 등 계약의 이행과 관련하여 관계법령의 규정과 절차를 투명하고 공정하게 집행하겠습니다.

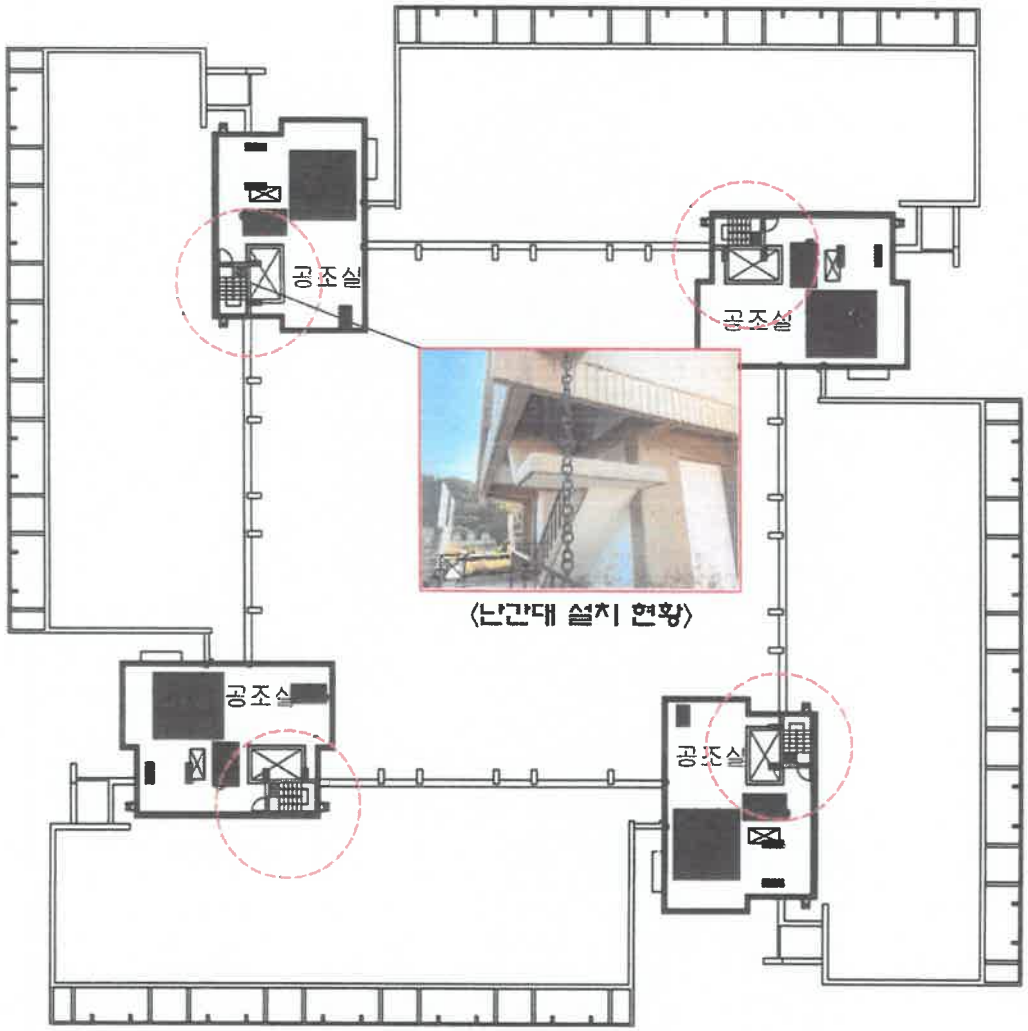
2. 우리 원은 귀 사가 위의 계약을 이행함에 있어 법령과 계약 규정 이외의 어떠한 부당한 요구도 하지 아니할 것이며, 어떠한 경우에도 금품의 요구나 편의의 제공을 요구하지 않겠습니다.

3. 만약 위의 사업과 관련하여 어떠한 금품의 요구나 편의의 제공을 요청하는 사례가 있으면 이를 단호히 거절하여 주시고, 즉시 그 사실을 제보하여 주시기 바랍니다. 제보에 대해서는 비밀을 보장하고 이로 인하여 어떠한 불이익도 받지 않도록 하겠습니다.

한국과학기술연구원

구매자산팀장 정 종 구 (인)

계 약 담 당 이 지 선

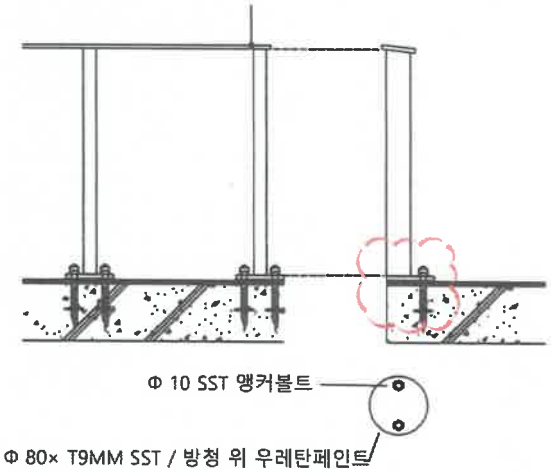


〈난간대 설치 현황〉

<공사내용>

- 공조실 출입 계단 평철 난간대 설치 : 4개소

W50 × T10MM SST / 방청 위 우레탄페인트



본관 옥탑층 평면도

SCALE NONE

본관

NOTE

수정내용		
수정내용		
수정내용		
수정내용		
수정내용		
수정내용		

공사명: 전동반전점검 후속 노후시설개선공사

도면명: 본관 옥탑층 평면도

축척: A4 NONE

설계	검토	승인
담당자		전승현

한국과학기술연구원

도면번호: A-01

시 방 서

가. 공사명 : 집중안전점검 후속 노후시설개선공사

나. 공사위치 : 본관 옥탑층 공조실 출입계단 4개소

다. 공사내용

1) 잡철공사(평철 난간대 설치)

- 난간대 손잡이(수평부재) : STS304 W50*T10 설치
- 난간살(수직부재) : STS304 19mm 환봉 설치
- 베이스 플레이트 : STS304 Φ80*T9 설치, Φ10 앵커볼트 설치
- 난간대 방청 처리 및 우레탄 페인트 시공

라. 일반사항

· 본 공사의 시방은 특기시방서에 기재한 사항 이외에는 건축공사표준시방서를 준용한다.
· 본 공사의 시행 중 시방에 명시되지 않은 부분은 도면을 참조한다.
· 도면과 시방서의 내용이 상치될 때, 명기가 없을 때 또는 의문이 생길 때는 감독원의 지시에 따라야 한다.
· 본 공사의 시행 상 관계기관과의 협의 및 기타 행정업무는 수급자가 이행하며 이에 소요되는 비용은 일체 수급자가 부담한다.
· 본 공사는 설계도면과 현장의 상황을 정확히 파악하고 재료와 시공 방법을 충분히 고려하여 시행한다.
· 모든 자재는 설계도서에 의한 기준 규격품을 사용하되 규격품이 없을 시는 KS제품 또는 동등 이상을 사용하여야 하며 이때는 사전 견본품을 시공 3일 전에 제출하여 승인을 얻은 후 사용한다.
· 현장에 반입한 재료는 모두 사용 전에 감독원의 검사를 받아 합격한 것을 사용하여야 한다. 이때 불합격한 재료는 즉시 장외로 반출하여야 한다.
· 검사에 합격한 재료 및 시설물이라도 사용 시 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정될 때에는 이를 사용하지 않는다.
· 시공 물량에 경미한 변동 및 약간의 누락 또는 오차가 있을 경우에는 감독원과 협의하여 시공한다.
· 본 공사를 시행함에 있어 타 공종 시공자와 상호 긴밀한 협조로 전체 공정 및 시공에 차질이 없도록 하여야 한다.
· 근로안전규칙 또는 관계법규상 필요한 각종 표시는 수급자 부담으로 설치하며 위험의 방지 및 예방을 하여야 한다.
· 공사 전 벽체 및 바닥 등 시설물 보호를 위한 가설 보양재(골판지, 합판, 비닐 등)를 설치한 후 본 공사를 진행한다.

- 공사 중 기존 건축물, 부대시설, 공작물 등을 파손 또는 시공 상 부득이하게 감독원의 승인을 받고 철거 이전하였을 때는 수급자 부담으로 원상복구 및 수리를 하여야 한다.
- 공사 중에도 작업자들의 이동 동선을 수시로 청소하여 본 건물 이용자들이 불편함이 없도록 한다.
- 본 공사 완료 시 건물 내외를 깨끗이 청소한다.
- 수급자는 산업안전보건법에 규정한 법규를 준수하고 안전사고 예방에 철저를 기한다.
- 산업안전보건관리비 사용은 고용노동부고시(제2012-23호)에 의거 성실하게 사용하고 미 사용분은 정산 감액 처리하여 준공서류와 함께 제출한다.
- 공사수행 시 소음, 진동, 분진, 해체재의 비산, 낙하, 교통 등에 대한 문제점을 최소로 줄일 수 있도록 세심한 주의를 하며, 공사수행에 앞서 주변의 상황을 확인하고 주변 상황에 적합한 작업을 하여야 한다.
- 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제삼자에 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은 그러한 사고 발생의 징조를 발견하였을 때는 응급조치를 취하며, 감독원에게 보고하여 필요한 지시를 받아야 한다.
- 본 공사 중 발생된 건설폐기물은 건설폐기물 처리와 관련된 법률, 법령, 조례 및 규칙, 기타 관계 법규 등을 준수하여 적법하게 처리한다.
- 본 공사 완료 후 수급자는 공사 시공 사진첩을 작성하여 준공 서류와 함께 제출한다.
- 하자보수보증기간 : 준공 후 2년

“공사 안전관리 표준 현장 설명서”

공사명 : 집중안전점검 후속 노후시설개선공사

2024. 11.

한국과학기술연구원
Korea Institute of Science and Technology

□ 일반사항

이하 내용은 '집중안전점검 후속 노후시설개선공사'를 이행함에 있어 한국과학기술연구원과 수급자 간의 원활한 공사 이행을 위하여 기술한다.

1. 공통사항

1) 공사위치 : 본관 옥탑층 공조실 출입계단 4개소
2) 현장 내 자재 하차 및 운반 자재 관리비용 등은 수급자의 부담으로 한다.
3) 작업을 위한 내부 비계, 난간, 발판 등은 안전시설규정에 적합한 자재로 설치, 해체, 정리를 포함한다. (말비계는 안전사다리 고정 설치된 것으로 반입할 것)
4) 계획공정에 필요한 필수 작업 및 야간 작업을 할 경우 이로 인한 설치비 변경은 없다.
5) 소음과 진동, 냄새 등은 관련법규 범위 내에서 최소화하고 민원발생은 최대한 억제하여야 하며, 민원발생의 소지가 있는 곳을 통과 시 사전홍보 등을 통하여 민원발생 요인을 사전에 예방하여야 한다.
6) 본 공사 작업으로 인하여 출입되는 인원은 본원 내규를 충실히 준수하여야 한다.
7) 공사 착공 후 작업시작 전 현장대리인 및 실제 현장소장은 필히 안전보안팀에서 안전교을 이수하고 작업들에게 전달하여야 한다.

2. 품질/설치일반사항

가. 품질관리

1) 모든 공사는 내역서, 도면 및 시방서에 준하며 감독원과 협의 후 처리한다.
2) 수급자는 제작 및 설치 공사진행 상 문제점이 있을 경우 감독원과 사전 협의 후 설치한다.
3) 상기 2항 불이행 및 시공오차, 품질기준 미달로 발생한 재시공 등의 과실은 해체, 자재, 재시공비용 등 일체를 포함하여 수급자의 책임으로 처리하고 시행 후 반드시 감독원의 확인을 받아야 한다.
4) 수급자는 시공 후 오염 및 훼손방지를 위한 보양을 감독원의 지시에 따라 이행하며, 내역에 보양 공사비가 없는 경우는 시공 공임에 포함한다.
5) 감독원은 수급자가 지시 불이행 등 부적절한 작업을 할 경우, 작업의 일부 또는 전부를 중단시킬 수 있고 그에 대한 책임은 수급자에게 있으며, 피해 비용 발생 시 수급자가 부담한다.

나. 공정관리 및 공사계획

1) 수급자는 현장 여건을 면밀히 분석하여 제작 및 설치관련 공정계획표를 작성한 후 감독원의 승인을 득한다.
2) 수급자는 현장의 공정 계획에 따라 선후 공정에 차질이 없도록 설치 계획을 수립·진행하여야 하며, 공정계획표 작성 시 중간 관리 일을 반영하여 정확히 작성하고 계획공정대비

실적공정이 부진 시(계획공정대비 5일 이상 부진) 감독원의 지시에 의거 만회계획을 수립하고 이를 시행하여야 하며 그에 따른 추가비용은 수급자가 부담한다.

3) 수급자는 공사 제작 및 설치 포함 전 공종에 대해 감독원에서 요구하는 지침에 대하여 필요시 상세도를 작성하여 수급자의 승인을 득하여 시행한다.

4) 수급자는 고의 또는 과실로 인하여 부득이하게 공기가 연장되어 후속공정에 지장을 초래하는 경우, 이에 대한 피해보상 및 발생되는 제반사항은 수급자가 전적으로 책임진다

5) 수급자의 현장대리인은 "안전관리 및 작업과 관련한 제반사항을 위임하여 처리토록 한다.

6) 수급자는 L3, L8연구동 실험실 및 사무실은 년중 무휴로 오픈 연구실험중이며 관련하여 옥상에서 신나 등 휘발성 물질을 시공할시에는 주중 정규시간을 피하여 주말이나 근무외 추가시간을 이용하여 공사에 임하여야 한다.

라. 자재관리

1) 수급자가 반입하는 모든 자재는 KS자재를 사용하는 것을 원칙으로 하고, 감독원이 요청 시 시험성적서 및 승인 서류를 제출하며 승인을 득한 후 반입하며, 공인기관 시험이 요구될 때 시험비용은 수급자가 부담한다.

2) 감독원이 요청하는 경우 반입되는 자재의 반입 송장을 감독원에게 제출한다. (송장을 미제출 한 자재수량은 인정치 않음)

3) 공사이행을 위해 반입한 자재의 정리정돈은 수급자가 시행하며, 사용 후 잔재는 현장 정리 후 즉시 외부반출을 원칙으로 한다.

마. 가설동력

1) 가설동력(전기, 용수 등) 설치 시 작업장까지 소요되는 자재 및 설치비 일체는 수급자의 부담으로 연결 사용한다. (설치는 면허소지자가 해야 함.)

2) 현장 가설전기 용량 추가로 인한 비용은 수급자가 부담한다.

3) 현장반입 용접기는 정격방지기를 설치해서 사용하여야 한다. (미설치 시 장외반출)

바. 설계변경 및 정산

1) 설계변경 및 추가공사 사항이 발생할 경우, 수급자는 감독관의 지시에 따라 이행하여야 하며, 이에 필요한 일체의 서류를 설계변경 사유 발생 즉시 작성하여 감독관에 제출하고 설계변경 반영 시 감독관의 요구사항에 적극 지원한다.

3. 안전/환경 일반사항

가. 산재 및 안전관계

1) 수급자는 유해 또는 위험한 작업에 있어, 필요한 자격, 면허, 경험 또는 기능을 가진 근로자 이외의 자를 현장에 투입시켜서는 안 되며 전염병, 정신병, 근로로 인해 병세가 악화될 우려가 있는 질병자를 현장에 투입 시키지 않는다.

2) 안전용품(안전모, 안전화, 안전벨트, 안전조끼, 방진마스크 등)은 수급자의 부담으로 현장

반입 후 기능공 투입 시 지급한다. 또한 현장 내 음주는 절대금하고 음주자는 현장에서 퇴출 조치하며, 흡연은 정해진 구역 내에서만 하며, 보행 중 절대 금연한다.
※ 첨부1. "안전용품 착용기준 및 연구원내 흡연 장소 안내" 참조

3) 수급자의 모든 작업자는 안전장구(안전모, 안전화, 안전벨트, 안전조끼, 방진마스크 등) 착용 후 시공에 임하여야 하며 산업안전보건법 기준 안전보호구 미 착용자는 현장출입금지 및 작업불가, 퇴출조치 한다.
4) 제작 및 설치를 수행하기 위해 현장에 반입되는 장비 및 차량은 반드시 종합보험에 가입하여야 하며, 감독원의 요구에 따라 보험증권 사본을 제출한다.
5) 수급자는 작업수행 중 타 공종과의 간섭에 의한 위험요소 발견 즉시 감독원에게 통보하고 적절한 조치를 받고 작업에 임한다.
6) 설치 중 배치된 안전시설물, 안전표지판 등 안전관련 각종 SIGN물 훼손 시 즉시 보수해야 하며, 유지관리 또한 수급자의 부담으로 시행한다.
7) 수급자는 필요시 신호수, 교통안내원 등을 감독원과 협의하고 배치하여야 한다
8) 본 공사는 원가계산 제비율 적용기준(적용대상: 공사금액 2천만원 이상 건설공사)에 의거 산업안전보건관리비가 책정 되어 있으니 공사의 특수성에 따라 필수 안전조치를 강구하고 준공시 정산 할 수 있다.
9) 현장상황에 따른 안전조치 미비로 발생되는 모든 문제는 수급자에게 책임이 있으며 현장 안전조치를 위해 필요한 사항은 공사 전 감독원과 협의 후 시행 하여야 한다.

나. 청소 및 폐기물처리

1) 수급자는 공사 중 인근건물 및 지하구조물, 농작물, 수질 및 타 공종 관련 훼손 등의 피해가 없도록 주의하여야 하며, 피해발생시 수급자의 책임 하에 완전복구 또는 보상하여야 한다
2) 시공 시 잔재가 발생하지 않도록 조치하고, 공사 중 발생된 잔재는 분리수거하여 수급자의 부담으로 장외 반출하여 합법적으로 처리하는 것을 원칙으로 한다.
3) 현장정리는 작업 전/중/후 수시로 실시하고, 일일 작업 완료 후 가설재정리, 청소 및 작업 부산물 처리, 기타 바닥청소 등을 책임 처리해야하며 별도의 견적항목 없이 내역에 반영하도록 한다. 청소상태(빗자루청소 포함)가 미흡할 경우에는 감독원의 지시에 따라 추가 인원을 투입하고 불이행시 설치비에서 공제한다.

라. 수급인은 재해 발생위험이 높은 현장 고위험작업 시작전, 작업계획에 따른 안전대책 수립 여부를 감독/건설사업기술인 확인 및 허가(별지: 안전작업허가서) 후 작업을 실시하여야 한다.
※참조: 안전작업허가지침(한국산업안전공단) 참조

마. 수급인의 근로자는 산업안전보건법 제52조(근로자의 작업중지)에 근거하여 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 관리감독자에게 작업중지요청을 할 수 있다. 연구원의 시설공사 담당부서장 및 관리감독자는 작업을 중지하고 대피한 근로자로 보고받은 안전

및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다.

첨부 1. 안전용품 착용기준 및 연구원내 흡연 장소 안내

o 안전용품 착용기준

	작업복 : 앞면 좌측상단 명찰, 뒷면 상호부착
	안전화 : 물체의 낙하, 충격 및 찔림에 의한 위험으로부터 보호할 수 있을 것
	안전모 : 앞 면에 자사로고를 부착하고 뒷면에 이름, 연락처 부착할 것
	소화기 : 작업 장소별 3단위 1개 이상 비치
	안전벨트 : 고소작업 시 필히 착용할 것

o 연구원 내 흡연장소

위치 : L0 옥상, L2~L3 동측, L8 남측, L5 북측, 북문 안내소 후면, H2 주차장

첨부 2. 시설공사 안전관리지침 체크리스트

시설공사 안전관리지침 체크리스트			
점 검 항 목	이행여부		비 고
공사 중 안전모, 안전화, 작업복(자사 마크가 있는 조끼 등) 착용			
불꽃 또는 화염이 발생하는 작업 장소에 소화기 비치 및 보양 조치			
냄새가 발생하는 작업 장소에 배풍시설 설치			
먼지 발생 작업장은 확산방지 보양시설 구비			
지정된 장소에 공구 및 자재 야적과 보관			
지정된 장소에 폐기물 처리			
작업장에서 흡연금지(연구원 내 흡연장소 준수)			
일일 작업 종료 후 작업현장 정리정돈			
현장대리인(작업책임자)가 안전관리지침 숙지 후 작업자 안전교육 실시			
※ 특기사항 :			

공 사 명 :	점 검 자 :
점 검 일 :	현장대리인 :

허가신청일	
현장책임자	

안 전 작 업 허 가 서

허가승인일	
발주부서	
감독관	
부서장	

업 체 명		현장책임자 / 연락처	/
작업 일시	20 년 월 일 : ~ : (최대 8시간)		
공 사 명			
작업 내용			
작업 장소		작업인원	명

작업 종류	공통(필수)	보충작업(수행 시 체크)							
	☑일반	☐고소	☐정전	☐밀폐	☐화기	☐굴착	☐중장비	☐석면해체	☐외부로프	☐방사선

☑ 일반작업(공통)	확인	해당 없음	☐ 고소작업	확인	해당 없음
안내표지판 및 경고표지 등 작업구역 설정	☐	☐	말비계 등 작업 발판 및 안전 난간 상태 확인	☐	☐
작업장 주위 위험요인(개구부 등) 제거	☐	☐	2m 이상 고소작업 시 안전대 착용	☐	☐
안전보호구 착용	☐	☐	사다리의 파손 및 손상 여부	☐	☐
안전 교육 실시	☐	☐	A형 사다리 3.5m 초과시 작업발판으로 사용 금지	☐	☐
현장 관리감독자 배치 및 위험작업 단독작업 금지	☐	☐	2인 1조 작업 실시	☐	☐

☐ 정전작업	확인	해당 없음	☐ 밀폐작업	확인	해당 없음
주 전원 차단	☐	☐	유해가스측정기, 통신장비, 대피 기구 등 안전장비 배치	☐	☐
접지 및 방전 여부	☐	☐	환기 및 배기장치 조치	☐	☐
차단 표지판 부착	☐	☐	2인 1조 작업 및 연락 수단 확인	☐	☐
정전작업 전로 개폐 시건	☐	☐	관계자외 출입금지 등 안내 및 경고 표지판 설치	☐	☐
			가스농도 측정(O2, CO, CO2, H2S, HC/EX)	☐	☐

☐ 화기작업	확인	해당 없음	☐ 굴착작업	확인	해당 없음
소화기 및 화기감시자 배치	☐	☐	지하 매설물 확인(상하수도, 가스, 전기, 통신 등)	☐	☐
불꽃 및 불티 비산 방지 조치	☐	☐	인접 지역 붕괴 예방조치	☐	☐
압력조정기 및 전격방지기 부착/작동 상태	☐	☐	전기동력선 등 안전배치	☐	☐
작업장 주위 인화성 및 가연성 물질 제거	☐	☐	제어용 케이블의 안전성 유무	☐	☐
작업장소 환기 조치	☐	☐	작업자의 자격 여부 확인	☐	☐

☐ 중장비작업	확인	해당 없음	☐ 석면해체작업	확인	해당 없음
통신장비 및 연락수단 적정 여부 확인	☐	☐	보호구 등 착용 상태 확인	☐	☐
중장비 안전장치 정상 여부 확인	☐	☐	해체작업 전 표면분사제 살포 여부	☐	☐
기상 및 노면 상태 확인	☐	☐	보양구간 개구부 조치 여부	☐	☐
주변 장애물 및 전선, 설비 간섭 여부 확인	☐	☐	작업통로 및 자재 보관 상태 확인	☐	☐
작업자의 자격 여부 확인	☐	☐	석면 관련 안내표지판 설치 및 관리 여부	☐	☐

☐ 외부로프작업	확인	해당 없음	☐ 방사선작업	확인	해당 없음
주로프 및 보조로프의 길이 및 상태 확인	☐	☐	방사능 위험 표지 및 점멸등 설치	☐	☐
상부 로프 2지점 고정상태 및 시건장치 확인	☐	☐	작업구간 출입 통제 조치(비인가자 출입제한)	☐	☐
주락방지대 체결 여부 및 방향 확인	☐	☐	작업 완료 후 방사선 물질 안전하게 수거	☐	☐
주로프 최하단 매듭 및 달비계 샤클 이탈 방지	☐	☐	작업자의 자격 여부 확인	☐	☐
로프 작업 구간 출입 통제	☐	☐			

기타사항	
작업허가 연장	20 년 월 일 시 ~ 20 년 월 일 시 승인자 (서명)
주의사항	1. 안전작업허가서는 발행 시 해당 작업에 대해 최대 8시간 유효 2. 허가대상작업 실시 **전일 16:00**까지 제출(작업일이 월요일인 경우 전주 금요일까지 제출) 3. 작업허가 연장절차 - 신청자는 동일한 작업에 대한 연장 필요 시 현장의 안전조치 사항을 재확인하고 승인권자에게 허가시간 연장 요청 - 승인자는 동일한 작업에 대한 연장 허가 시 하단 '작업허가연장'항목에 연장시간 기입 후 서명 - 정상근무시간 이외에 작업은 책임자의 승인을 얻기 어려우므로 승인권한을 신청자에게 위임하여 서명 및 진행

붙임 1 위험성 평가 - 3단계 판단법

No	①유해 · 위험요인 파악	②위험성 수준	③유해 · 위험요인 개선 대책	개선 예정일	개선 완료일	담당자
1		상/중/하		24. . .	24. . .	
2		상/중/하		24. . .	24. . .	
3		상/중/하		24. . .	24. . .	
...		상/중/하		24. . .	24. . .	

① 유해위험요인 파악

- 해당 작업의 공정, 장소, 기계, 기구, 물질, 부품, 행동, 가스, 분진 등을 점검하고 산업재해나 아차사고 등을 고려하여 선정
- 위험에 노출되는 근로자가 어떤 작업, 위험한 상황, 그로 인한 부상 · 질병 등의 잠재적 부정적 결과

② 위험성 수준

- 위험성의 수준을 상 / 중 / 하 등급으로 구분
- 파악한 각각의 유해 · 위험요인이 어느 등급에 해당하는지 근로자의 경험 등을 들어 판단

③ 유해 · 위험요인 개선 대책

- 중/상 : 허용 불가능한 위험성의 수준이므로 위험성을 '하'로 낮추기 위한 위험성 감소대책을 수립 · 시행
- 하 : 허용 가능한 위험성 수준으로써 주의하며 작업

작업명	비 고
일반작업 (공통)	○ 화기작업 이외의 작업으로서 유해·위험물 취급작업, 위험설비 해체작업 등 유해·위험이 내재된 작업
고소작업	○ 바닥면으로부터 2m 이상의 높이에서 기계의 점검, 수리 등과 시설물 교체, 시설물 유지관리 등의 고소작업 중 추락이나 높은 곳에서의 중량물 낙하 등의 위험이 있는 작업 ※ **이동식 A형 사다리 사용 시 안전작업 지침**(ISO 45001 떨어짐무너짐 재해예방 지침) - 공통 : 반드시 안전모 착용, 2m 이상 ~ 3.5m 이하의 경우 2인 1조 작업 - 2m 미만 : 최상부 발판에서 작업금지 - 2m 이상 3.5m 이하 : 안전대(안전벨트) 착용 및 부착설비에 걸고 작업 - 3.5m 초과 : 작업발판으로 사용금지
정전작업	○ 전기구동기계 또는 전기설비 정비 시 전기설비에 의한 불꽃으로 인화성 물질의 점화원이 되거나 전기구동 기계 및 전기회로에서 작업하는 작업자가 작업 수행 중 전기 감전의 위험이 있다고 판단되어 작업범위 구역 내에서 전기를 차단 하는 작업
밀폐작업	○ 산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소에서 작업 - 저수조, 정화조, 우수조 청소작업 등 - 빗물, 하천의 유수, 용수 및 폐수가 있거나 있었던 탱크류, 맨홀 또는 피트의 내부 - 화학물질이 들어있던 반응기 및 탱크의 내부, 유해가스가 들어있던 배관이나 집진기 내부 등 ※ **주의사항** - 공통수칙 : 2인 1조 작업, 통신장비 상태 양호 - 공기 측정결과(O_2 18%이상 23.5%미만, CO_2 1.5%미만, CO 30ppm미만, H_2S 10ppm미만) 안전상태 확인 시 작업 가능 - 가연성 가스 농도 미 검출 시 출입허가, 가연성 가스 농도 검출 시 작업중지
화기작업	○ 위험지역(화기작업을 수행할 때 발생하는 화염 또는 스파크 등이 인근 시설물에 영향이 있다고 판단되는 범위의 지역)으로 구분되는 장소에서 용접, 용단, 연마, 드릴 등 화염 또는 스파크를 발생시키는 작업 또는 가연성 물질의 점화원이 될 수 있는 모든 기기를 사용하는 작업 ※ **주의사항** : 작업대상 기기 및 작업구역 내에서 인화성 물질 및 독성 등 유해물질의 가스농도를 측정하고, 분진 등 가연성 물질의 잔류 여부를 확인하여야 함.
굴착작업	○ 깊이 30cm 이상 지반을 파고 배관, 전기 케이블 등의 지하매설 작업
중장비 작업	○ 시설물의 설치, 시설물 보수를 위한 준비, 청소, 정비 등을 위하여 크레인, 굴삭기 등 중장비를 이용하여 실시하는 작업
석면해체 작업	○ 석면함유 설비 또는 건축물의 파쇄, 개·보수 등으로 인하여 석면분진이 흩날릴 우려가 있고 작은 입자의 석면폐기물이 발생되는 작업
외부로프 작업	○ 건물의 외벽 도장, 청소, 창호 교체 등을 위하여 달비계 등을 연결된 외줄로프를 사용하는 고소작업 ※ **달비계** : 매달린 외줄 달기 섬유로프에 부착되어 지지디는 작업대를 이용하여 근로자가 작업할 수 있도록 제작된 것
방사선 작업	○ 방사선을 사용하여 기기의 점검 또는 비파괴검사를 하는 작업

지 급 각 서

계 약 명	집중안전점검 후속 노후시설개선공사	
계약년월일	2024년11월28일	
계 약 금 액	일금육백이십칠만원정	(₩6,270,000 / 부가가치세포함)
계약보증금	일금사십칠만이백오십원정	(₩470,250 / 지급각서로대체)

단, 계약업무요령 제44조 제4항 제3호의 규정에 의하여 면제.

면제된 위의 계약보증금은 계약상의 의무를 이행하지 아니한 경우 현금으로 납입할 것을 확약하며 이에 각서를 제출함.

2024년11월28일

주소 : 서울특별시 성북구 화랑로19길 47, 지층

상호 : 강동유리산업

성명 : 오강석 (인)

한국과학기술연구원 원장 귀하

하 자 보 수 책 임 각 서

1. 계 약 명	집중안전점검 후속 노후시설개선공사	
2. 계 약 일 자	2024년11월28일	
3. 계 약 금 액	일금육백이십칠만원정	(₩6,270,000 / 부가가치세포함)
4. 하 자 보 수 금 액	일금일십팔만팔천일백원정	(₩188,100)
5. 하자보수책임기간	1년	

우리 회사는 귀 연구원이 발주하는 공사(용역)를 수주함에 있어서 준공(완료) 후 하자가 발생될 때에는 지체없이 하자보수에 임할 것과 당사의 부득이한 사정 등으로 하자보수를 이행하지 못할 때에는 위 하자보수금액은 물론 하자보수비용 일체를 귀 연구원이 청구한날로부터 14일 이내에 현금으로 납부할 것을 확약하며 이 각서를 제출합니다.

2024 년 11월 28일

주소 : 서울특별시 성북구 화랑로19길 47, 지층

상호 : 강동유리산업

성명 : 오강석 (인)

한국과학기술연구원 원장 귀하